

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2898/2543

นิติบุคคลอาคารชุดพัทธยาทาวเวอร์
นายเฮอ์เบิร์ต เลนเดอร์

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 4

พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 มาตรา

ตาม พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2522 มิได้กำหนดเวลาร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม อันผิดระเบียบไว้ เหตุนี้จำต้องวินิจฉัยคดีอาศัยเทียบเคียงกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 4 ในกรณีนี้ได้แก่ ป.พ.พ. มาตรา 1195 ที่ให้การร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่อันผิดระเบียบนั้นต้องร้องขอภายในกำหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันลงมตินั้น ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้การจัดการนิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตรงตามความประสงค์ของเจ้าของร่วมทั้งหลาย ทั้งกำหนดเวลาดังกล่าวมิใช่กำหนดอายุความที่ใช้บังคับแก่สิทธิเรียกร้อง จะนำกำหนดอายุความทั่วไปสิบปีมาใช้แก่คดีนี้ได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้มีคำสั่งเพิกถอนการประชุมเจ้าของร่วมอาคารชุดพัทธยาทาวเวอร์ในวันที่ 21 ธันวาคม 2537 และวันที่ 5 มกราคม 2538

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า คำร้องของผู้ร้องยื่นเกินกำหนดเวลา 1 เดือน นับแต่วันประชุมใหญ่หรือวันลงมติ ขอให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คงมีปัญหาคำร้องที่จะต้องวินิจฉัยข้อกฎหมาย ตามฎีกาของผู้ร้องเพียงประเด็นเดียวว่า การยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าผิดระเบียบนั้น เกินกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ เห็นว่าตาม พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ. 2522 มิได้กำหนดเวลาร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมอันผิดระเบียบไว้ แต่อย่างไรก็ดี พ.ร.บ.ดังกล่าวได้บัญญัติการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด และผู้จัดการพร้อมทั้งกำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม อันมีลักษณะคล้ายคลึงกับวิธีการบริหารจำกัดเหตุนี้เมื่อ พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2522 ไม่มีบทบัญญัติที่ว่าด้วยกำหนดระยะเวลาร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่อันผิดระเบียบมาปรับแก้คดีได้ จึงต้องวินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 4 ซึ่งกรณีนี้ ได้แก่ มาตรา 1195 แห่ง ป.พ.พ. ที่บัญญัติให้การร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่อันผิดระเบียบนั้นต้องร้องขอภายในกำหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันลงมตินั้น ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้การจัดการนิติบุคคลอาคารชุด

